

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4298/2531

พนักงานอัยการ จังหวัด น่าน
นาย ตู เปี่ยม ทอง

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 195

จำเลยอุทธรณ์ขอให้ศาลอุทธรณ์ลงโทษในสถานเบาหรือรอการลงโทษโดยอ้างถึงพฤติการณ์ต่าง ๆ ในคดีและความประพฤติของจำเลยข้อเท็จจริงในเอกสารดังกล่าวเป็นเพียงสนับสนุนข้ออ้างตามที่จำเลยอุทธรณ์ โจทก์มิได้แก้อุทธรณ์คัดค้านเอกสารดังกล่าวว่าไม่ถูกต้อง ดังนี้ จึงเป็นดุลพินิจของศาลอุทธรณ์ที่จะรับฟังหรือไม่รับฟังข้อเท็จจริงในเอกสารดังกล่าวทั้งไม่มีกฎหมายห้ามศาลใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณแก่จำเลย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72 คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 6 ระเบียบของกลางและนับโทษจำเลยติดต่อกับโทษในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 157/2530ของศาลชั้นต้น

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72 คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 6 จำคุก 1 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 6 เดือน ริมของกลาง

จำเลยอุทธรณ์ขอให้ลงโทษสถานเบา

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า รอการลงโทษจำคุกจำเลยไว้มีกำหนด 2 ปีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 และปรับจำเลย 2,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงปรับ 1,000 บาท ไม่ชำระค่าปรับจัดการตามมาตรา 29, 30 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์ฎีกาว่า การที่ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยมีอาชีพทำสวน มีความประพฤติเรียบร้อยช่วยเหลือราชการมาอย่างดี และไม่เคยต้องคดีอาญามาก่อนตามคำรับรองของหัวหน้าบ้านที่แนบมาทำอุทธรณ์นั้น เป็นการไม่ชอบด้วยวิธีพิจารณาความ เพราะเอกสารดังกล่าวทำขึ้นหลังจากศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาแล้ว ทั้งเป็นการกล่าวอ้างขึ้นมอลอย ๆ โดยไม่มีพยานบุคคลมานำสืบรับรอง จึงไม่อาจรับฟังเอกสารดังกล่าวได้พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า" คดีนี้จำเลยมิได้อุทธรณ์โต้เถียงว่าจำเลยมิได้กระทำความผิดแต่อย่างใด แต่จำเลยอุทธรณ์ขอให้ศาลอุทธรณ์ลงโทษในสถานเบาหรือรอการลงโทษโดยอ้างถึงพฤติการณ์ต่าง ๆ ในคดีและความประพฤติของจำเลยประกอบมาด้วยข้อเท็จจริงในเอกสารดังกล่าวที่จำเลยอ้างส่งต่อศาลอุทธรณ์นั้นมิใช่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นในคดีโดยตรง เอกสารดังกล่าวจำเลย

ส่งศาลเพื่อสนับสนุนข้ออ้างในเรื่องความประพฤติของจำเลยตามที่จำเลยอุทธรณ์
เท่านั้นและโจทก์มิได้แก้อุทธรณ์คัดค้านเอกสารดังกล่าวว่าไม่ถูกต้อง ดังนี้ ศาล
อุทธรณ์ยอมมีอำนาจรับฟังหรือไม่รับฟังข้อเท็จจริงในเอกสารดังกล่าวได้แล้วแต่
ดุลพินิจทั้งไม่มีกฎหมายห้ามศาลมิให้ใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณแก่จำเลยที่ศาลอุทธรณ์ใช้
ดุลพินิจรับฟังข้อเท็จจริงตามเอกสารดังกล่าวจึงหาเป็นการไม่ชอบด้วยวิธีพิจารณา
ความแต่อย่างใดไม่" แต่ที่ศาลล่างทั้งสองปรับบทลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติ
อาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490
มาตรา 7, 72 โดยมีได้ระบวรคดีนั้น เห็นสมควรระบุนเสียให้ถูกต้อง

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุน
ปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72 วรค
หนึ่ง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์"

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-ประเสริฐ บุญศรี-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>